

1500637-83.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2039716/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 16168193 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 239/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2039716 - 05ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500637-83.2021.8.26.0536 - Controle 2021/000124

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2039716/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 16168193 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 239/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2039716 - 05ª DEL.POL.PORTO DE SANTOS, 239/21/010 - 05ª DEL.POL.PORTO DE SANTOS, 2039716/2021 - Delegacia de Polícia do Porto de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO GUEDES e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

LEONARDO GUEDES e Pedro Henrique Freitas Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal porque, no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 23 horas, na Rua Engenheiro Antônio Alves Freire, em Santos, os acusados subtraíram, para proveito comum, duas grades de metal pertencentes à COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ 44.837.524/0001-07). Agiram em concurso de agentes.

O auto de prisão em flagrante encontra-se encartado às fls. 01 e 11.

Os autos de exibição, apreensão e entrega encontram-se acostados às fls. 10 e 12/13.

As certidões do distribuidor criminal e as folhas de antecedentes dos acusados encontram-se encartadas às fls. 21/29.

Por r. decisão exarada às fls. 55/57, em sede de plantão judiciário, a audiência de custódia foi dispensada, nos termos da recomendação nº62 do CNJ, sendo concedida a liberdade provisória aos acusados, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal (fls. 44/47).

Os alvarás de soltura foram expedidos às fls. 48/51, sendo devidamente cumpridos às fls. 58/62.

O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 64.

Por r. decisão exarada às fls. 70/71, a denúncia foi recebida.

O laudo pericial do local dos fatos encontra-se encartado às fls. 82/87.

O acusado Leonardo foi pessoalmente citado às fls. 103/105, tendo a i. defesa apresentado resposta à acusação às fls. 111.

O acusado Pedro não foi localizado, a fim de ser pessoalmente citado, tendo sido citado por edital (fls. 139).

Por r. decisão exarada às fls. 146, foi suspenso o processo, nos termos do artigo 366 do C.P.P., em relação ao acusado Pedro.

Em audiência virtual realizada no dia 23 de novembro, p.p., através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, duas testemunhas de acusação foram ouvidas, sendo declarada a revelia do réu Leonardo (fls. 225/226).

Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a procedência da ação penal, a fim de ser o réu Leonardo condenado, nos termos da denúncia ofertada (fls. 229/233).

A i. defesa do acusado Leonardo manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a improcedência da ação penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, regime aberto para início de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 239/245),

É o relatório. DECIDO.

Tendo em vista que o processo encontra-se suspenso, nos termos do art. 366, do C.P.P., em relação ao acusado Pedro Henrique Freitas Silva, passo a sentenciar a ação penal somente em relação ao acusado Leonardo Guedes.

A presente ação penal é procedente, pois restou satisfatoriamente comprovada nos autos, a prática do delito descrito na denúncia e ora imputado ao acusado.

A materialidade dos fatos está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 12/13, pelo relatório final da autoridade policial de fls. 64, bem como pelo laudo pericial do local dos fatos de fls. 82/87.

Por sua vez, a autoria delitiva restou satisfatoriamente comprovada nos autos, diante da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

O acusado Leonardo deixou de dar sua versão em Juízo, pois tornou-se revel, em franca demonstração de descaso para com a Justiça.

A testemunha de acusação Murilo Antunes Barroqueiro, guarda portuário ouvido em Juízo, relatou que, na data dos fatos, estava realizando ronda com seu parceiro Márcio e, em dado momento, visualizaram duas pessoas mexendo em algumas grades, que dividem duas vias, as Avenidas Sérgio da Costa Mate e Manuel Tourinho. Ao avistarem a viatura da guarda, os indivíduos correram. Conseguiram deter os indivíduos e constataram que uma das grades já estava dentro do carrinho de supermercado e a outra grade estava sendo levada para dentro do carrinho, também. Indagados, os indivíduos alegaram que as grades já estavam soltas e que pretendiam vendê-las. O guarda portuário Marcio Pereira de Aguiar, testemunha de acusação ouvida em Juízo, corroborou o depoimento prestado por seu colega de farda. Acrescentou, ainda, que apenas se recorda do réu Leonardo, que compareceu à intimação.

Os depoimentos dos guardas portuários, desde que prestados de forma condizente, são idôneos, e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Os depoimentos dos guardas portuários, desde que prestados de forma condizente, são

idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.
Neste sentido:

"Diante desse panorama, ainda, vale acrescentar, que não há óbice no ordenamento à admissão de depoimentos de agentes da força pública (o que se aplica também a guarda portuário) como elemento de prova, ainda mais quando se configuram impessoais e harmônicos ao longo do feito (inexistindo indícios de parcialidade ou má-fé) elucidando especialmente as questões pertinentes à autoria do delito, como ocorre na espécie." (S.T.J. AgRg no Ag nº 1336609/ES, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j.08/06/2013).

Conforme se verifica da análise das provas produzidas no transcorrer da instrução, a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram cabalmente comprovadas, não pairando quaisquer dúvidas a esse respeito.

A qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal (mediante concurso de pessoas) restou caracterizada diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, do auto de prisão em flagrante de flagrante de fls. 01, bem como diante do boletim de ocorrência de fls. 02/04.

O delito de furto qualificado imputado ao acusado restou caracterizado em sua forma consumada, posto que o acusado subtraiu os bens, retirando a res furtiva da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima.

Ressalte-se, ainda, que a i. defesa do acusado não produziu quaisquer provas capazes de desconstituir ou contrariar aquelas trazidas aos autos pela acusação. Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade, impõe-se o desfecho de procedência da ação penal.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra LEONARDO GUEDES, a fim de condená-lo como incurso nas penas do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Em atenção às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado é primário, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos legais do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado pelas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, ambas por igual prazo.

Transitada em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA